

כל שעה פרק שני פסחים

כב.

עין משפט
גר מצוה

ח א מיי פ"ב מ'ה'מלות
 שמיטה הלכה ב:
ה ב מיי פ"ח מ'ה'מלות
 מאכלות אסורות הל'
 יד סמג לאין קלט טוש"ע
 י"ד סי' סה ספי"י
ז ג מיי פט"ו שם הל' ו'
 סמג שם טוש"ע שם
 ספי"ט
י ד מיי פ"ד שם הלכה יח
 ופ"ח הלכה ה'
יא ה מיי פ"ח שם הל'
 (טו) [יד] טוש"ע שם
 ספי"י
יב ו מיי פ"ב מ'ה'מלות
 מעילה הלכה יח:

גליון הש"ס

[illegible]

רבינו חננאל

וידויקין אותו מושלך
 בלגה, פירושו זה מותר
 לה, כמנהג, שהיה אה
 ואינן ממשליכו לכלבן ואינן
 משליעין שאר כל איסורין
 כמנהג, אלא אסורין
 ודי' מאיר, אותו
 משליך לכלב ומותר
 בהנאה אינן משליך חולין
 כבוד, וקרא
 בלגה למיטל כל איסורין
 בהנאה חולין דאמאי, ודי
 איסור חולין
 ששטחטשו בעבור אינן
 מותרות. והתורה וצדקה
 גיד הנשה דכתיב ביה
 כי לא יאכלו וזה מותר
 בהנאה, דתנן שולח אותו
 שגיד הנשה בתוכה
 וכו'. ושערי קסבר ר' אבהו
 שהתורה הנבלה היא
 וחבלה וגידה הותרה, כי
 נקבל מכות שהיא
 גזעית אינן שהתורה
 חסד ר' יוחנן וכו'.
 ר"ש, ר"ש, ר"ש ימי
 וזה מותר בנותן טעם.

אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים אֵתָּה מוֹשֶׁה. פֶּה דַבְּלוּ אוֹתוֹ לֹא מִנִּי לְמִידַרְשׁ מִגּוֹפִים דְּקִרְאָה לְאַנְטֵרִיךְ שֶׁאֵין הַקִּבְצָה מִקֶּפֶס שֶׁכָּל צִירֵה וְהִרְיֵי לְאוֹרֵלֵינִי מִפְרֵשׁ לְאַנְטֵרִיךְ לְמִישְׁרֵי עֹזֵבֶר שֶׁהוֹלֵא אֶת יְדוֹ מִשּׁוֹם דִּמְקָרָה דְּבִשְׁרָה צִבְדָה טֶרְפָּה^א דְּרִישׁ נִמִּי קִדְשִׁים שִׁילֹא חוֹן לְמַחֲלִיתָם צִירֵשׁ בְּמֵה הַמִּקְשָׁה (חולין סח: ו) וְהוּא אֶסְרִינִי צִדָּה הַעֹזֵבֶר דְּהַנֶּגֶה לְמַדְרִיתָם לְקִדְשִׁים לְאֶסְרוֹ צִבְדָּה כְּדַמְרָה^ב לְכָל שְׂבָקוֹשׁ פְּסוּל בִּשָּׁשׁ תִּשְׁקֹף וְלִכְן אֵינְטֵרִיךְ אוֹתוֹ לְכָל אִסּוּרִים:

חולין שְׁנֵשְׁנִיתָ בְּעוֹרָה לְאוֹת דְּאוֹרֵינָא. פֶּה אִסּוּר הֵנָּה וְלֹא מִשְׁמַע פֶּשַׁע הַהִלָּכָה כֵּן

אלא לגמרי קאמער נאך דאורייתא וכן
בסוף שמעתא גבי הא דלמך איכא
בינייהו חולין שנשטו בעזרה אי
אפשר לפרש בענין אחר וזכרנו מי
אמר הריני נזיר ושמע חזירו דאמר
ואני (נזיר כע: ושם) פריך למ"ד כדי
למכור במתות הא קמיימי חולין לעזרה
ומשי קסבר חולין שנשטו בעזרה
לאו דאורייתא ואי לענין איסור
אכילה הוו דאורייתא אכתי מיקשי
ליה היאך הקרבן נאכל דמשמע התם
שנאכל וקשה לרשב"א דכתב"כ צ"ל
זו גבי נזיר דרש רבי יהודה לא יאכל
כי קודש הוא יכול מטאת העוף הבא
על הספק ואפס תלוי וחולין שנשטו
עזרה יאכלו ת"ל הוא מדליט טריק
למעוטי שאינם צריכים ממנו לאסור
בהנאה מדאורייתא: ורבי שמעון
גמי מיסר אסר בהנאה. משמע
דהאיך להשולט ירך לנכרי אחיא כר'
יהודה. הק' ריב"א דהא רבי יהודה
אית ליה צ"ל דמס' ע"ז (דף כ. ושם)
דאסור ליתן להם מתנת חנם וי"ל דהא
אמר התם! אם היה סכינו מותר מפני
שהוא מוכרו לו הקשה הר"י
דאורליינ"ש *ה"י מנ"ל אית כר' יהודה
וכדי יהודה אית ליה צ"ל גיד הנשה

(חזקוני ק:): דגיד הנשה אסור לבני נח וקעצר משום נפני עור לא תאח וגו' ואומר ר"י דלא קשה מידי דלא קאסר אלא לבני יעקב דוקא דקודם מתן תורה אִסְרוּ בִּי נח דהא לא נִשְׁנִית בְּסִינִי^א וא"ת תיִקְשִׁי לתחזיקה מרבי שמעון דסבירא ליה דלא תאכלו אִסְרוּ הנאה משמע מדאסר גיד הנשה^ב וי"ל כיון דסבר אין צידדין צני"ט סברא הוא דכי אסור בהנאה גמי אסור דלא שייכא ביה אכילה^ג א"נ חזקיה לא סבר כרבי שמעון אלא כרבי יהודה דלכאורה גמי לא איתא חזקיה כרבי מאיר דלרבי מאיר פשיטא וכן לעיל מדיאטטרין למישרי צבילה דלא אִסְרוּם אסורים אסורים צבאלה וכן לקמן (דף קא:) צבי ימישי הווא מרבנן פשיטא ליה לגמרא דלרבי מאיר גמיר מנצילה^ד והא דקאמר לקמן^ה ילימא כתנאי היינו לרבי אבהו דחזקיה לא מצי אמי ככ"ע: **וְהָרִי דֵם דְּרַחֲמָנָא אִמּוּר**. משמע דדם לא הוי בכלל צבמה מדלא מנשי כשהותרה צבמה דמה גמי הותרה^ו וקשה לר"ת דאמר בצבמואיין יין (שבת עו. וסא) דם צבילה צ"ה מטמא וקאמר התם ר' יוסי (כרבי) יהודה דלא מטמא צ"ה אלא כשיש רביעיית דם הוואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כית אלתא חשיב ליה כבשר ומי' ר"י דהתם לאו משום דחשיב על כבשר אלא כי שום פסוק דדרשינן מיניה דדם צבילו' טמא ומסבירא משערינן דרביעי' כדאמרי' התם^ז אכל כלל ריבוי לא חשיבין דם כבשר ומצילה (דף קי. וסא) גמי מפיק דם השרץ מזה לנס הטמא ומשרץ ופסיה לא ידעינן ליה^ח:

מועצ'ין בהן. מדרבנן ולא מדאורייתא דבסוף הוציאן לו (יומא
ט: ושם) אמר אין לך דבר שנעשה מזנות ומועלים
בו ואור"י דבמעילה בפרק ודל חטאת (דף יא.) ת"ר מועלים
בדמים דברי רבי מאיר ורבי שמעון וחכמים אומרים אין מועלין
ושלוחתא אחר שינא לנחל קדרון דקודש וזריקה קמני ר"ש הס'
לדאין מועלין ב' ויהי גם כן בספיקא דמאי טעמא דמ"ד אין מועלין¹¹
מן התורה אלא ה"ג מאי טעמא אין מועלין ואמתני' קאי דקמני
על גב דדס קדשים שאין נשפך כמים לא הוקש למים מ"מ כיון
וילא הנאה הוא הדין לדס קדשים ואף על גב דליכא תרי לאוי חד
דדס הוי איסור אכילה דוקא¹²: **ואימא** במים הניסבין ע'
יין מלא תאכל אלא כלומר מהכא לא מזי למילף דשרי בבגלה¹³:
ואכר

בחלבה וגידה הותרה להמכר לנכרי ולהנתן לו במתנה, כיוצא בו כל חלב וכל גידים שבעולם. בנבלה, והא שתננה ואכלה כתיב, לא הותר אלא מידי דהוא בר אכילה, וגידים לאו בני אכילה (איני והתנן ירך שנתבשל בה גיד הנשה וכו') ואמרין מאן אית ליה האי סברא דאין בגידין בנ דאוסר בהנאה, דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי ר' יהודה ור' שמעון אוסר. והרי דכתיב

אָווס אָסע משליך כו' על אַיסורין. שגאמר בהן לא תאכל כגון זה ונדאי אַיסטריך קרא למשריה לא מצי למיילף טעמא דאי לאו אָווס הוה אמינא קרא למזוהיה אַיסטריך שאין הקב"ה מקפח שכר כל ברירה ואמר במזמרים לא ירחק כלל לשונו (שמות יא) לפיכך הקפידה תורה ליתן שכרו ונכדו [שכר] כלל מן

העוזד כוכבים שהנלה ימכור לנכרי
וטרפה לכלב: ור"מ. דנפקא ליה
איסור הנאה בשאר איסורים מדפרט
בגזילה בשלמא פרט היתר דטרפה
לגופיה אינטרין למיפרט בה היתר
משום דאי לא דפרט בה הוה אמינא
ליסתר בנפלה אלף אמות למא לי.
ויושני לאיסור הנאה חולין שנשחטו
בעזרה דנפקא לן? בהו איסור אכילה
מדכבז (דברים יב) כי ירחק ממך
המקום וזבחם ואכלת ברחוק מקום
דהיינו חוץ למחנה שכינה אתה וזבח
ואוכל ואי אתה וזבח ואוכל בקרב
מקום *ומשום דאין מפורש בהו לאו
בהדיא באכילה אינטרין למילף לאו
איסור הנאה מהבא וזהו משמע אמו
שנאסר משום חוץ למחילה אתה
משליך לכלב דהא מהאי קרא וזכר
בשדה טרפה נפקא לן איסור מחילה
בגון הושיט העוזד את ידו בשעת
שחיטה בפרק בהמה המקשה לילד
(חולין סח:) אבל יש לך אחר הנאסר
משום מחילה ואי אתה משליכו לכלב
ואיזה זה זה חולין שנשחטו בעזרה:
חולין שנשחטו בעזרה. דאסרי
בהנאה לאו דאורייתא. בפרק שני
דקדושין (דף נח.) אפילו גזיז זה: שולח
אדם יד לנכרי. ולא מוציין לטעול
גיזה ולא גזיין שמה יראה ישראל
חצירו כשיתנגה לו וילך ויקנה אותה
מן הנכרי וכסבור שניטל גיזה הואיל
ומתחת יד ישראל יתנה ואכלנה
בגזילה: מפני שמקומו ניכר. אם הוא
נעול ואם לאו. שמעטין מיהא מיהא

דגיד מותר בהנאה וקאי לר' אבהו: **היא וחלצה וגויה הותרה**. לפיכך כל חלב וכל גיד מותרין בהנאה שהן בכלל לגר אשר בשעריך תחננה ואכלהו שגם הן קרויין עמה נזלה והרי לך היתר הנאה בלאו דגיד ל"ש נזילה וז"ש כשריה: **הניחא למ"ד יש בגידין**. טעם בשר הרי הוא בכלל נזילה: **אלא למ"ד אין בגידין**. דאסור נותן טעם בשר אם נתבשלו עם הבשר אלא לאו טעם בשר אית ביה ולא נזילה מיקרו אלא עם תבשול דהן עץ נזילה ולא אישתת בכלל נזילה ועץ הוא והסורה חביבה עליו מחי איכא למימר. ופלונימיהל בגיד הנשה (חולין טז:). **ור"ש פוטר**. לגמרי. מזהמה טמאה פטור דקסבר אין בגידין בנותן טעם בשר ומגיד נמי פטור דכי אזהריה רחמנא אגיד היכא דבשרה מותר דהיינו בהמה טהורה דהכי משמע גיד לא תאכלהּ הא בשר אכול אכל טמאה לא הוהיר על גידה והכי מפרשי לה בגיד הנשה (שם טז:). **ולרבי שמעון הכי נמי דאסור גיד דטהורה אפילו בהנאה אלא לא תאכלו** אסור הנאה משמע וכשהותרה נזילה בהנאה היא לא הותרה לר"ש דלאו בכלל נזילה היא אכל לרבי יהודה מותר משום דאסור אין בגידין בנותן טעם נזילה רבי יהודה מחייב משום הלכך גיד בכלל בשר וטמאה נזילה והותרה גם היא: **אם לא ואלו**. שיי דם חטאות הפנימיות הנשפכין על יסוד מערבי של מוצח החיזון ושירי דם חטאות החיצונות הנשפכין על יסוד דרומי ויולצין מן היסוד לרפס דרך שני נקבים קטנים: **ומסערבין באמה**. סילון שהיה עובר בעורה: **ויולצין לנחל קדרון**. כמו לנחל איתן (דברים כב) עמק: **לנגנים**. בעלי גנות לזבל: **ומועלין בהן**. כלומר אסור להנות מהן בלא דמים מפני שהן של הקדש. מכל מקום דם מותר בהנאה: **דמים המסנכין**. שאסורות בהנאה שהרי קדש הן שקדשן ככלי שרת וכתיב (שמות ה) כל הנוגע בהם יקדש: ולחזקיה

ול"ג דמ"ד דא"כ הוה משמע דלרבי מאיר ורבי שמעון מועלין ב' דס' בתחלה אין מועלין ב': **בזה** מים מותרים אף דם מותר. דמשמע קרא בדם חולין וכל שנאכל דידיה היינו אכילת דם חולין וחד לקדשין מ"מ גילוי מילתא דנעלמה הוה דכחיה לא גבי המובה. אף פריך למילת שיהא דם אסור בנאכל דממילא י

ד' אמות לא. מוס' הרא"ש. ג. דכתיב ביה לא תאכלו. מוס' שאנץ. ד. שדוהק לומר סבר לה כר' גבי גיד. מוס' הרא"ש. ו. הואיל ויכול לקדוש. שס. ז. א"כ קשה דר"ש אדריש. שס. ח. אמר ל' כלם שלכם הוא. שס. ט. דמצי למימר דמים דקרא לאו במים המותרים מיירי. מוס' שאנץ.

דעתנן ונמכרין לגננין לזבל ומועלין בהן. ודחינן שאני

מסורת הש"ס

(א) קדושין נה"ג (ב) [למקן]
 כח: קדושין נה"ג נדר
 כט: ב"ק ע"ג, א) חולין
 (ב) [למקן נה"ג] חולין
 וינקה נה"ג (י) במצ"ה וד"י
 ילמ"ש שכה"ח (קדושין)
 (ט) [דברים ס'] חולין
 (י) [למקן נה"ג] גי' רש"י
 פסוק ויג' (ב) [בתוספתא
 ספ"ג] חס' (ג) [ג']
 (ד) [ג'] וינקה נה"ג
 נמנות קד' ד"ה הוסיף
 (ו) וינקה נה"ג חולין לג'

תורה אור השלם

1. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע עד ירך יעקב בגיד הנשה: בראשית לז לא

2. על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מבט לא תאכל דם ויגור הגר בתוכם לא יאכל דם: ויקרא יז יב

3. לא תאכלנו על הארץ תשכבנו כמים: דברים יב כד

4. אשר חלב וקצומיו יאכלו ישותו יז נסיכם יקומו ויעורכם יהי עליכם סתרה: דברים לב לח

מוסף רש"י

וראי אתה מושלך לכלב
 וחוריק ששטחטו בעזרה.
 וכן ששטחטו חוריק מחיה
 דלדלו האי קרם מירר
 בעבר ריואל קרם למחזמו
 כען עובר סאולט תם דו
 בששטחטו אמו ילפין דו
 מחזאר קרם לחסרעל ובער
 בעבר בער חסרעל שער
 למחזמו כגלי כעדה שאין
 לו מחזאר, האי קרם טערפע
 חסרעל חסרעל, וועט סמסיה
 כלכלב טעלפין אוחו למחזמו
 ששטחטו בעזרה
 ודורען הכי אוחו האי
 דעלדער פיראט מחיה
 בעלע טעלפין אוחו מחזמו
 ואל חזלי ששטחטו
 בעזרה האקסרין פ"י כעסמ
 חסרעל
 חסרעל
 בעלע
 (דדווי) חסרעל
 חסרעל

שוּלוֹ אָדָם יָדִיר לְנוֹמֵר.
 יוֹדֵם חוֹשֶׁשׁ לְחַיֵּי יָחִיד
 וַיִּבְרָכֵהוּ בְּשִׁמְלוֹ וְשָׁמַל אֶת
 גְּבוּרָתוֹ לְדִין שְׁלָמֵהּ הָיָה
 מְקוּמָה לְדִר דַּעַשָׁה הָיָה
 מִיָּד אֶל חֲמִשָּׁה חֲמִשָּׁנָה
 וְהִקְהָל מִבֵּין שָׁלֹשׁ וְשִׁשׁ
 אֲדָר (צ"ח, א.) אֲדָר
 וְאֲדָר. דְּמִשׁ הַחֲמִישִׁים
 וְדִמִּשׁ הַשְּׁפִימִים שְׁפִירָה
 שְׂפִינָם עַל יָד מִזְחָה
 הָיָהוּ וְהָן יוֹדִיעִם מִן
 הַקִּיבֹל לְרֵאשִׁי (צ"ח, ד.)
 הַקִּיבֹל יוֹדֵם וְיִדָם (ח, ה.)
 מִחוֹבְרֵיב בְּאִמָּה. סִילֵן
 שְׁמִירָה הִיזָה לְחַיֵּי לְחַיֵּי
 שְׁמִירָה (ס, ט.) לְגִינָה. צִדְרִי
 גִּנְתָּ (ס, ט.) לִזְבֵּן עֲטוּיָן
 שְׁמִירָה (ס, ט.) רִמְעִיבָה. שְׁמִירָה
 כִּינֵן חֲסִירֵל לִיזְבֵּן עֲטוּיָן
 דִּמִּשׁ (יִדָם, ט.) לֹא קִרְבֵּן
 עֲטוּיָן חֲסִירָה. שְׁמִירָה
 צִדְרִי דִּמִּשׁ. שְׁמִירָה
 שְׂפִינָם חֲסִירָה לֹא חֲסִירָה
 חֲסִירֵל לִיזְבֵּן עֲטוּיָן
 צִדְרִי (ס, ט.)

מוסף תוספות

א. דרשין לאסור כל דבר
שיצא חוץ למחיצתו וכגון
הוציא העובר את ידו לחוץ
... 'מוס' הרא"ש. ב. אבל ש:
יהודה. ג. ה. כרמשיני לעי
עולא אמר קרא ואני נתת